نظام رقم 97 - 03 مؤرّخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتعلّق بغرفة المقاصّة.

إنّ محافظ بنك الجزائر،

- بمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،

- وبمقتضى الأمر رقم 75 - 59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون التّجاريّ، المعدّل والمتمّم،

- وبمقتضى القانون رقم 90 - 10 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنّقد والقرض، المعدّل، لا سيّما المواد 44 و 47 و 84 و 89 و 90 و 110 منه،

- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 20 محرّم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمّن تعيين محافظ بنك الجزائر،

- وبمقتضى المراسيم الرّئاسيّة المؤرّخة في 19 شوّال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمّنة تعيين نوّاب محافظ بنك الجزائر،

- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 17 شوّال عام 1417 الموافق 24 فبراير سنة 1997 والمتضمّن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،

- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1411 الموافق أوّل يوليو سنة 1991 والمتضمّن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء مستخلفين لمجلس النّقد والقرض،

- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ المؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أوّل يوليو سنة 1996 والمتضمّن تعيين عضو دائم لمجلس النّقد والقرض،

- وبمقتضى النّظام رقم 92 - 01 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتضمّن تنظيم وسير مركزيّة المخاطر،

- وبمقتضى النّظام رقم 92 - 02 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتضمّن تنظيم وسير مركزيّة عوارض الدّفع،

- وبمقتضى النّظام رقم 94 - 13 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994 الّذي يحدّد القواعد العامّة المتعلّقة بشروط البنوك المطبّقة على العمليّات المصرفيّة،

- وبناء على مداولة مجلس النّقد والقرض المؤرّخة في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997،

يصدر النّظام الآتي نصّه :

المادّة الأولى : طبقا للمادّة 44 من القانون رقم 90 - 10 المؤرّخ في 14 أبريل سنة 1990، المعدّل، والمذكور أعلاه، يهدف هذا النّظام إلى تحديد مهامّ ومبادىء تسيير غرفة المقاصّة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها.

المادّة 2 : وفقا للمادّة 89 من القانون رقم 90 - 10 المؤرّخ في 14 أبريل سنة 1990، المعدّل، والمذكور أعلاه، يكون إنشاء وتنظيم وتمويل وتوفير الدّعم الماديّ والبشريّ لغرفة المقاصّة وغلقها من الصّلاحيّات الخاصّة ببنك الجزائر.

المادّة 3 : تتولّى غرفة المقاصّة لفائدة المنخرطين فيها مهمّة تسهيل تسوية الأرصدة عن طريق إقامة مقاصّة يوميّة فيما بينهم لما يأتي :

- كلّ من وسائل الدّفع الكتابيّة أو الإلكترونيّة لاسيّما الشّيكات والسّندات التّجاريّة الأخرى المستحقّة يوميًا فيما بينهم،

- التّحويلات لفائدة أصحاب الحسابات المقيّدة في سجلاّتها.

المادّة 4 : يجب تغطية الأرصدة المدينة النّاجمة عن عمليّة المقاصّة قبل إقفال شبابيك بنك الجزائر.

المادّة 5 : يتحمّل المنخرطون النّفقات المتعلّقة بسير غرفة المقاصّة وفقا للشّروط والكيفيّات المحدّدة بتعليمة من بنك الجزائر.

المادّة 6 : يحرص بنك الجزائر على الاحترام الدّقيق لشروط انضمام واستبعاد واستقالة المنخرطين بالإضافة إلى احترام الشّروط الخاصّة باعتماد ممثّليهم في غرفة المقاصّة.

المادّة 7 : يمكن كلّ بنك ومؤسّسة ماليّة ووسيط معتمد، والخزينة العامّة والمصالح الماليّة للبريد والمواصلات الانضمام إلى غرفة المقاصّة.

ويوصفون في هذا الصّدد بأعضاء غرفة المقاصّة.

المادّة 8 : يمكن عضو في غرفة المقاصّة أن يمثّل بانتداب صريح، عضوا أو عددا من الأعضاء المشار إليهم في المادّة 6 أعلاه، بشرط موافقة الأعضاء الآخرين.

المادّة 9 : يجب تقديم كلّ طلب انضمام لغرفة المقاصّة إلى بنك الجزائر الّذي يقوم بعرضه على الأعضاء.

يتطلّب قبول كلّ عضو الحصول على ثلثي ($\frac{2}{3}$) أصوات مجموع الأعضاء على الأقلّ.

المادّة 10 : يجب على كلّ عضو جديد أن يبعث إلى بنك الجزائر تصريحا بانضمامه إلى غرفة المقاصّة. كما يلتزم العضو باحترام النّظام الدّاخليّ المتّفق عليه من طرف الأعضاء.

المادّة 11 : يجب أن يرسل كلّ طلب معلّل لاستبعاد عضو ما، إلى بنك الجزائر. كما يجب أن يوقّع عليه ثلاثة (3) أعضاء على الأقلّ.

يتمّ إعلان الاستبعاد بنفس الشّروط المنصوص عليها للانضمام.

المادّة 12 : يمكن كلّ عضو، وفي أيّ وقت، أن ينسحب من غرفة المقاصّة وهذا بعد إبلاغ بنك الجزائر بنيّته في الانسحاب قبل شهر على الأقلّ. وعلى بنك الجزائر أن يعلم الأعضاء بهذا الانسحاب.

المادّة 13 : تتمّ جلسات غرفة المقاصّة في محلاّت بنك الجزائر الّتي تعدّ مقرّا لها.

يحدّد الأعضاء عدد الجلسات اليوميّة.

يجب على الأعضاء أن يرسلوا، في كلّ جلسة، ممثّلا واحدا على الأقلّ إلى مقرّ غرفة المقاصّة وهذا حتّى في حالة ما إذا لم تكن لديهم أظرفة يسلمونها.

المادّة 14 : يقصد بالأظرفة مجموع وسائل الدّفع الكتابيّة أو الإلكترونيّة، من ضمنها على وجه الخصوص الشّيكات والسّندات التّجاريّة الأخرى، والتّحويلات ووسائل الدّفع غير المدفوعة الّتي يجب أن تقدّم للمقاصّة مرفقة بكشف يتضمّن مبلغ كلّ عمليّة ومجموع العمليّات.

المادّة 15 : تجري جلسات غرفة المقاصّة برئاسة ممثّل بنك الجزائر المكلّف بالسّهر على احترام الأعضاء للسّير الحسن للجلسات.

المادّة 16 : يرسل كلّ احتجاج، مهما كان سببه، إلى بنك الجزائر.

المادّة 17 : يجب أن تسجّل، في انتظار وضع نظام مقاصّة عن بعد، كلّ عمليّات المقاصّة على مستندات يتمّ تحديد صيغها وشروطها بتعليمة من بنك الجزائر.

المادّة 18 : يقصد بعمليّات المقاصّة، مجموع عمليّات التّبادل اليوميّة بين بنك الجزائر والأعضاء وفيما بين هؤلاء الأخيرين لصالح أصحاب الحسابات المدوّنة في سجلاّتها، بما في ذلك وسائل الدّفع الكتابيّة أو الإلكترونيّة، من ضمنها الشّيكات والسّندات التّجاريّة الأخرى المستحقّة يوميّا لبعض الأعضاء على أعضاء آخرين وكذا التّحويلات.

تتمّ هذه العمليّات إجباريّا في مقرّ غرفة المقاصّة للمنطقة بحضور ممثّلي الأعضاء.

المادّة 19 : يمكن أن يتمّ تبادل وسائل الدّفع المسمّاة "المحوّلة" من مكان إلى آخر على مستوى غرفة المقاصّة.

المادّة 20 : توضّح تعليمات بنك الجزائر أحكام هذا النّظام كلّما استدعى الأمر ذلك.

المادّة 21 : ينشر هذا النّظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997.

عبد الوهاب كرمان